AO JUÍZO DA _ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade regularmente inscrita na OAB/SC sob o nº 2097, com sede na Avenida Marcos Konder, 1207, sala 062, Centro, Itajaí/SC, por sua advogada signatária, propõe a presente ação de

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE

em face de **ELI TRINDADE DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, Auxiliar de Produção, portador da cédula de identidade nº 4775044, inscrito no CPF sob nº 842.402.612-87, residente e domiciliado na Rua José Frederico de Souza, nº 622, bairro São Paulo, município de Itajaí – SC, CEP 88371-116, pelos fatos e fundamentos que seguem.

A exequente é credora da importância certa e exigível de R$ 8.089,00 (oito mil e oitenta e nove reais) decorrente de contrato de serviços profissionais (honorários advocatícios), conforme título executivo anexo. O crédito é líquido, certo e exigível, estando devidamente constituído pelo título juntado aos autos, não tendo sido cumprido voluntariamente pelo executado.

O título foi protestado em --/03/2026 no --º Tabelionato De Notas E De Protesto De Titulos de Navegantes.

Cumpre esclarecer que, tratando-se de execução promovida por sociedade de advogados fundada em título executivo extrajudicial oriundo da própria atividade profissional, é inaplicável a exigência de recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 82, par. 3° do CPC.

Diante do exposto, requer-se:

a) A intimação do executado para que pague, voluntariamente, o débito, no prazo legal;
b) Na ausência de pagamento, a emissão de ordem ao SISBAJUD, com bloqueio simultâneo dos ativos financeiros encontrados, ativação da funcionalidade "teimosinha", reiterando a ordem em janelas sucessivas de 30 dias, bem como do módulo de Afastamento de Sigilo Bancário/TEI para obtenção de extratos, contratos de abertura de conta e faturas de cartão de crédito, conforme Manual 2ª Edição e Resolução CNJ nº 354/2020, atualizada pela Resolução CNJ nº 508/2023;
c) Requisição pelo SISBAJUD do relatório do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), identificando instituições financeiras onde o devedor mantenha relacionamento ativo;
d) Consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das últimas três declarações de Imposto de Renda do executado, dispensando-se ofícios físicos à Receita Federal;
e) Expedição de ordens via RENAJUD para pesquisa e restrição de transferência, licenciamento e circulação de veículos em nome do executado;
f) Pesquisa e imediata indisponibilidade de bens imóveis pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB);
g) Inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito mediante SERASAJUD;
h) Obtenção, via CNIS/Dataprev, dos vínculos empregatícios e rendimentos salariais para eventual penhora sobre até 30% dos proventos, resguardando-se o mínimo existencial;
i) Autorização para protesto da decisão pelo cartório, comunicando automaticamente aos cadastros de inadimplentes privados, em reforço à restrição já solicitada ao SERASAJUD.

Ressalta-se que tais providências são autônomas e cumulativas, visando rastrear segmentos patrimoniais distintos (liquidez bancária, investimentos, veículos, imóveis, créditos fiscais e relações trabalhistas), conforme jurisprudência que legitima o emprego dessas plataformas digitais como exercício do poder coercitivo atípico (art. 139, IV, CPC), respeitando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Dá-se à causa o valor de R$ 8.089,00 (oito mil e oitenta e nove reais).

Itajaí/SC, datado eletronicamente.

Franciéli Vasconcellos Nogueira

OAB/SC 77169A